

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846149-97.2018.814.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE: PROTEC PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRADIÇÃO INSANÁVEL ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de contratos bancários. O juízo de origem, na fundamentação, acolheu a preliminar de inépcia da inicial (art. 330, §2º, do CPC c/c Súmula 381 do STJ), mas, no dispositivo, consignou o acolhimento de "preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na contestação" (art. 485, IV, do CPC), instituto processual diverso e jamais arguido pelo réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que, na fundamentação, acolhe inépcia da inicial e, no dispositivo, acolhe ilegitimidade passiva — preliminar não deduzida por qualquer das partes — padece de contradição insanável que acarreta sua nulidade.

III. Razões de decidir

3. Inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva ad causam são institutos processuais ontologicamente distintos, com pressupostos fáticos e jurídicos diversos e consequências processuais igualmente distintas. A divergência entre fundamentação e dispositivo inviabiliza a compreensão do real fundamento da extinção, comprometendo a higidez do ato decisório.

4. A coerência lógica entre fundamentação e dispositivo constitui requisito essencial de validade da sentença, sendo expressão direta do dever constitucional de motivação (art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC).

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão devidamente fundamentada, após regular processamento do feito.

Tese de julgamento: "A sentença que apresenta contradição insanável entre fundamentação e dispositivo — acolhendo, na motivação, instituto processual diverso daquele consignado no comando decisório — padece de nulidade por

violação ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC), impondo-se sua cassação com retorno dos autos à origem."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 330, §2º, 485, IV e VI, 489, §§1º e 3º, e 932, V, "a".

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AC 0006773-65.2024.8.16.0045, Rel. Des. José Laurindo de Souza Netto, 16ª Câmara Cível, j. 10.02.2025; TJ-MG, AC 5006681-02.2017.8.13.0313, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, 15ª Câmara Cível, j. 08.08.2024; TJ-RS, AC 5232638-52.2023.8.21.0001, Rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, 12ª Câmara Cível, j. 22.08.2024.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Protec Produtos e Serviços Técnicos Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, na Ação de Procedimento Ordinário com Pedido de Tutela de Urgência que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ajuizada pela ora apelante em face do Banco do Brasil S/A.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Narra a petição inicial que a autora Protec Produtos e Serviços Técnicos Ltda manteve relacionamento negocial com o Banco do Brasil S/A. mediante a celebração de diversas cédulas de crédito comercial e bancário, tendo como última operação a Cédula de Crédito Bancário nº 22/01126-9, que incorporou os saldos devedores das operações anteriores.

Requeru a revisão de todos os contratos firmados entre as partes, com pedidos de limitação de juros a 12% ao ano nas cédulas de crédito comercial, nulidade da cobrança da CDI-CETIP como indexador, nulidade da capitalização de juros, reconhecimento da ilegalidade dos encargos moratórios, declaração de nulidade da tarifa de abertura de crédito e da comissão flat, além de repetição de indébito e compensação com o saldo devedor.

O juízo de origem determinou a emenda da inicial (despacho de ID nº 18209965), para que a autora discriminasse as obrigações contratuais que pretendia controverter, quantificasse o valor incontroverso do débito e informasse o valor pretendido a título de repetição de indébito. A autora atendeu ao comando judicial mediante petição de ID nº 18209967.

O juízo, por meio do despacho de ID nº 18209970, recebeu a emenda e determinou a citação do réu e a designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC. Realizada a audiência, as partes não chegaram a um consenso.

O Banco do Brasil apresentou contestação (ID nº 18209986), na qual arguiu as preliminares de conexão com a execução da Cédula nº 22/01126-9 em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua (processo nº 08112270-14.2018.814.0006), de inépcia da inicial e de não cabimento da pretensão revisional. No mérito, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais, a inaplicabilidade do CDC e a ausência de direito à repetição de indébito.

Em réplica, a parte autora rechaçou as preliminares e os argumentos de mérito do réu id. 18209996. Intimadas as partes sobre a pretensão de produção de provas (despacho de ID nº 18209998), a autora pugnou pela realização de prova pericial e documental (id. 18210000), e o réu reiterou o pedido de extinção (id. 18210002).

Após o juiz a quo prolatou sentença (id. 18210006), na fundamentação, acolheu a preliminar de inépcia da inicial, com base no art. 330, §2º, do CPC c/c a Súmula 381 do STJ, por entender que a autora não discriminou de forma precisa as cláusulas contratuais que pretendia revisar. Todavia no dispositivo, acolheu fundamentação "a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na contestação" e extinguiu o feito nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando a autora em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Transcrevo o dispositivo da **sentença objurgada** (id. 18210006):

(...)

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na contestação e nos termos do art. 485, IV do CPC, julgo extinto o feito sem resolução do mérito.

Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Belém, 19 de outubro de 2022.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

A parte autora opôs embargos de declaração (ID nº 80928013), apontando: (i) omissão quanto ao laudo técnico contábil juntado aos autos, que discriminava os valores de repetição de indébito e as ilegalidades contratuais; (ii) contradição entre fundamentação e dispositivo da sentença; e (iii) nulidade por inversão processual, uma vez que o juízo recebeu a emenda à inicial, deu prosseguimento ao feito até a fase instrutória, e somente então retornou à fase pré-citação para extinguir o processo.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados no ID. 18210010.

A autora opôs novamente Embargos de Declaração (ID nº 18210013), reiterando os vícios apontados e destacando que a decisão dos primeiros embargos tampouco enfrentou as questões suscitadas.

O juiz a quo novamente rejeitou os embargos por "mero inconformismo" (id. 18210014).

Inconformada, a Protec Produtos e Serviços Técnicos Ltda. interpôs o presente **RECURSO DE APELAÇÃO (id. 1820016.)**

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente:

(i) nulidade por ausência de fundamentação adequada, ante a contradição insanável entre fundamentação (inépcia da inicial) e dispositivo (ilegitimidade passiva), em violação ao art. 93, IX, da CF;

(ii) nulidade da sentença por decisão surpresa, com violação ao art. 9º do CPC e ao art. 5º, LIV e LV, da CF, uma vez que o feito se encontrava na fase de especificação de provas quando o juízo prolatou sentença extintiva sem oportunizar manifestação prévia;

(iii) nulidade por julgamento extra petita, ao acolher preliminar de ilegitimidade passiva jamais arguida por qualquer das partes, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

No mérito, alega a inexistência de inépcia da inicial, porquanto o próprio juízo recebeu a emenda, designou audiência nos termos do art. 334 do CPC e deu prosseguimento ao feito até a fase instrutória.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e produção de provas.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 18210025 requerendo a improcedência do recurso.

É o relatório.

DECIDO

Início a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do CPC. Vejamos:

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO

A sentença recorrida padece de vício insanável que compromete a própria higidez do ato decisório: contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

Com efeito, na fundamentação, o juízo a quo analisou e acolheu a preliminar de inépcia da inicial, concluindo que a autora não teria discriminado de forma precisa as cláusulas contratuais que pretendia revisar, com supedâneo no art. 330, §2º, do Código de Processo Civil, combinado com a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, no dispositivo, consignou : "Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na contestação e nos termos do art. 485, IV do CPC, julgo extinto o feito sem resolução do mérito".

A contradição é manifesta e insuperável. Inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva ad causam são institutos processuais distintos, com pressupostos fáticos e jurídicos diversos e consequências processuais igualmente distintas.

A inépcia da inicial diz respeito à aptidão formal da petição inaugural, constituindo vício que obsta

o regular desenvolvimento do processo (art. 330 do CPC).

A ilegitimidade passiva, a seu turno, refere-se à pertinência subjetiva da demanda em relação ao réu, qualificando-se como ausência de condição da ação que conduz à extinção do processo sem resolução do mérito por fundamento diverso (art. 485, VI, do CPC).

Some-se a isso a circunstância de que a preliminar de ilegitimidade passiva jamais foi arguida pelo réu em sua contestação (ID. 18209986) como consignou o juiz a quo. O Banco do Brasil S/A suscitou preliminares de conexão, inépcia da inicial e não cabimento da pretensão revisional, mas em nenhum momento arguiu ilegitimidade passiva — o que seria, aliás, desprovido de qualquer lógica processual, porquanto a relação contratual entre as partes constitui matéria incontroversa nos autos.

A coerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo constitui requisito essencial de validade da sentença, sendo expressão direta do dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal que:

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

O art. 489, §3º, do CPC, por sua vez, estabelece que *"a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé"*.

No caso vertente, a contradição entre fundamentação e dispositivo inviabiliza a própria interpretação do julgado, porquanto não é possível aferir, com segurança jurídica, qual foi o fundamento da extinção do processo.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona no sentido de que a contradição entre fundamentação e dispositivo configura nulidade insanável da sentença.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

Ementa. Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Inexigibilidade de Débito . Sentença cassada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem. Recurso prejudicado. I. Caso em exame¹ . Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão formulada pelo autor, declarando a inexigibilidade do débito e, pela causalidade e confissão de inadimplência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão². A questão em discussão consiste em saber se é possível a inversão do ônus de sucumbência à hipótese, com condenação da parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios . III. Razões de decidir³. A sentença apresenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo, declarando no dispositivo a inexigibilidade do débito, enquanto na sua fundamentação, aparentemente reconhece a possibilidade de cobrança extrajudicial. 4 . O juízo de origem não analisou todos os pedidos formulados na petição inicial, especialmente a cessação dos atos de cobrança, o que gera nulidade. 5. A falta de congruência interna na decisão judicial compromete sua validade, violando o artigo 489 do CPC. 6 . A nulidade da sentença é decretada de ofício, e os autos devem retornar à origem para nova decisão, respeitando o princípio do duplo grau de jurisdição.IV. Dispositivo e Tese⁷. Sentença cassada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para proferir nova sentença . Análise do recurso de apelação que resta prejudicada. Tese de julgamento: A nulidade da sentença ocorre quando há contradição entre a fundamentação e o dispositivo, bem como omissão na análise de pedidos formulados, comprometendo a congruência interna da decisão judicial._____Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141 e 489, § 1º .Jurisprudência relevante citada: n/a.

(TJ-PR 00067736520248160045 Arapongas, Relator.: José Laurindo de Souza Netto, Data de Julgamento: 10/02/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA CUJO DISPOSITIVO CONTRARIA SUA FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE. Deve ser anulada a sentença cujo dispositivo contraria sua fundamenta

(TJ-MG - Apelação Cível: 50066810220178130313, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 08/08/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DO CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA FORMA ANTECIPADA E DAÇÃO EM PAGAMENTO.SENTENÇA QUE NÃO ANALISOU A MATÉRIA PRINCIPAL DE MÉRITO ARGUIDA PELO AUTOR . FUNDAMENTAÇÃO ESTRANHA ÀS PREMISAS ARGUIDAS PELO DEMANDANTE. NULIDADE CONFIGURADA POR VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NO ART. 93, INCISO X DA CF E NO ART. 489 DO CPC .NULIDADE DA DECISÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA . (Apelação Cível, Nº 52326385220238210001, Décima Segunda Câmara Cível,

Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 22-08-2024)

(TJ-RS - Apelação: 52326385220238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 22/08/2024, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Deste modo, diante da contradição insanável entre fundamentação e dispositivo da sentença — que na motivação acolheu inépcia da inicial e no dispositivo acolheu ilegitimidade passiva jamais arguida por qualquer das partes, a anulação do decisum é medida que se impõe.

Em razão do reconhecimento da nulidade da sentença por contradição insanável entre fundamentação e dispositivo, deixo de analisar os demais argumentos recursais deduzidos pela apelante, porquanto a anulação do decisum torna prejudicada a apreciação das demais teses, que poderão ser oportunamente suscitadas perante o juízo de origem, caso necessário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO para ANULAR a sentença, por padecer de contradição insanável entre fundamentação e dispositivo, determinando o RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM para regular processamento do feito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE